

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7510/2538

บริษัท ไทย คอนกรีต อัดแรง จำกัด
บริษัท วีราสา ก่อสร้าง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 797

หนังสือมอบอำนาจมีข้อความพิมพ์ไว้ชัด จำเลยที่ 1 มิได้นำสืบพิสูจน์หักล้างว่า หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพิกทำภายหลังที่มีการทำสัญญาซื้อขายแล้วลงวันที่ย้อนหลังไปแม้โจทก์มิได้นำเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อจำเลยในวันที่ทำสัญญาซื้อขายก็ไม่ใช่หน้าที่ของโจทก์หรือมีกฎหมายกำหนดว่าให้โจทก์ต้องแสดงต่อจำเลยในวันทำสัญญา จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้ บ. ดำเนินการแทนโจทก์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนั้น การที่ บ. ลงลายมือชื่อเป็นผู้ขายในสัญญาซื้อขายซึ่งมีตราของโจทก์ประกันทึ่เท่ากับ บ. เป็นตัวแทนของโจทก์ ส่วนที่ บ. ลงลายมือชื่อในฐานะเป็นผู้มอบอำนาจกับในฐานะเป็นผู้รับมอบอำนาจโดยมี ท. เป็นกรรมการอีกคนหนึ่งของโจทก์ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจก็หาใช่ว่ากรรมการของโจทก์ไม่ครบ 2 คนตามที่จดทะเบียนไว้ไม่ ส่วนการที่โจทก์มีกรรมการถึง 6 คน แล้วให้บ. ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจในฐานะเป็นผู้มอบอำนาจกับเป็นผู้รับมอบอำนาจรวม 2 ตำแหน่ง ก็มิใช่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่ประการใด และพฤติการณ์ดังนี้ก็ไม่อาจถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจากโจทก์ จำนวน 131 ต้น และได้ว่าจ้างโจทก์เป็นผู้ตอกเสาเข็มด้วยรวมราคาค่าเสาเข็มพร้อมค่าขนส่ง และค่าตอกเป็นเงิน 963,003 บาท จำเลยทั้งสองได้ชำระเงินแก่โจทก์แล้วบางส่วน โจทก์มอบเสาเข็มให้จำเลยทั้งสองตามสัญญาและจัดการตอกเสาเข็มให้จำเลยทั้งสองเสร็จแล้วในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2533 แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระค่าเสาเข็มและค่าตอกเสาเข็มที่เหลืออีก 674,103 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 800,497 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 674,103 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีกรรมการหกคนกรรมการสองในหกคนมีอำนาจลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญ โจทก์กระทำการแทนโจทก์ได้หนังสือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามฟ้องมีผลผูกพันระหว่างจำเลยที่ 2 กับนายบุญชัย เหลืองสุวรรณเท่านั้น ไม่ผูกพันโจทก์กับจำเลยทั้งสองตามที่โจทก์อ้างเพราะตามหนังสือสัญญาซื้อขายฝ่ายผู้ซื้อมีเพียงจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อแต่ไม่ได้ประทับตราจำเลยที่ 1 จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ส่วนฝ่ายผู้ขายมีเพียงนายบุญชัย เหลืองสุวรรณกรรมการโจทก์เพียงคนเดียวลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญการซื้อขายรายนี้ไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามหนังสือสัญญาซื้อขาย ฝ่ายผู้ขายมีภาระต้องตอกเสาเข็มและส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน แต่ผู้ขายส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนดเวลาไปสี่เดือน อีกทั้งตอกเสาเข็มไม่ตรงจุดที่กำหนด ผู้ซื้อต้องเสียค่าก่อสร้างฐานรากเพิ่มขึ้นจากเดิม 154,000 บาท ผู้ขายตอกเสาเข็มผิดวิธีทางวิศวกรรมก่อสร้าง ขาดความระมัดระวัง เป็นเหตุให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างของบุคคลข้างเคียงชำรุดเสียหาย แตกร้าว จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมไปเป็นเงิน 361,250 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 674,103 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 16พฤศจิกายน 2533 ซึ่งเป็นวันผิดนัดจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 126,394 บาท ให้จำเลย
ที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000บาท ให้ยกฟ้อง
โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบรับกันฟังได้ว่า นาย
บุญชัยเป็นกรรมการของโจทก์ และจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2533 จำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ซื้อในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตเอกสารหมายเลข จ.4 โดยมีนายบุญชัยลงลายมือชื่อและประทับตราของโจทก์
เป็นผู้ขาย จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ไม่ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่ จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า
หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.3 ที่ระบุว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายบุญชัยขาย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนโจทก์นั้น น่าจะเป็นได้ว่าโจทก์เพิ่งทำ
ขึ้นและลงวันที่ย้อนหลังเพราะโจทก์ไม่ได้นำมาแสดงต่อจำเลยในวันที่ทำสัญญาซื้อ
ขายกันนั้น เห็นว่า เอกสารหมายเลข จ.3 มีข้อความพิมพ์ไว้ชัดว่าทำขึ้นเมื่อวันที่ 2
มกราคม 2533 โดยโจทก์มีนายบุญชัยพยานโจทก์เบิกความสนับสนุนว่าบริษัทโจทก์
ได้มอบอำนาจให้พยานเป็นผู้ดำเนินการแทน จำเลยที่ 1 มิได้นำสืบพิสูจน์หักล้างว่า
เอกสารหมายเลข จ.3 นี้เพิ่งทำภายหลังที่มีการทำสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.4 แล้ว
ลงวันที่ย้อนหลังไปดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกา จึงรับฟังไม่ได้ว่าเป็นความจริงดังที่ฎีกา แม้

โจทก์ไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อจำเลยในวันที่ทำสัญญาซื้อขายเอกสาร
หมาย จ.4 ก็ไม่ใช่หน้าที่ของโจทก์หรือมีกฎหมายกำหนดให้โจทก์ต้องแสดงต่อ
จำเลยในวันทำสัญญา ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายบุญชัยดำเนิน
โจทก์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมาย จ.3 การที่นายบุญชัยลงลายมือชื่อเป็นผู้ขายใน
เอกสารหมาย จ.4 ซึ่งมีตราของโจทก์ประทับก็เท่ากับนายบุญชัยเป็นตัวแทนของ
โจทก์ ส่วนที่นายบุญชัยลงลายมือชื่อในฐานะเป็นผู้มอบอำนาจกับในฐานะเป็นผู้มอบ
อำนาจโดยมีนายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณกรรมการอีกคนหนึ่งของโจทก์ลงลายมือชื่อ
เป็นผู้มอบอำนาจในเอกสารหมาย จ.3 ก็หาใช่ว่ากรรมการของโจทก์ไม่ครบ 2 คน
ตามที่จดทะเบียนไว้ไม่ เอกสารหมาย จ.3 จึงมีกรรมการโจทก์ลงลายมือชื่อครบ 2
คน หาใช่กรรมการลงชื่อเพียงคนเดียวดังที่จำเลยที่ 1 เข้าใจไม่ เมื่อนายบุญชัยผู้รับ
มอบอำนาจจากโจทก์และได้ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายโดยมีตราของโจทก์ประทับ
ไว้เอกสารหมาย จ.4 จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายและเป็นสัญญาที่ผูกพันโจทก์ การที่
โจทก์มีกรรมการถึง 6 คนแล้วให้นายบุญชัยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจใน
ฐานะเป็นผู้มอบอำนาจกับเป็นผู้รับมอบอำนาจรวม 2 ตำแหน่งก็มีใช่เป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายแต่ประการใด ฉะนั้น การที่โจทก์ให้นายเทพรักษ์ และนายบุญชัยร่วมกันลง
ลายมือชื่อมอบอำนาจให้นายบุญชัยเป็นผู้ดำเนินการแทนโจทก์จึงไม่ทำให้หนังสือ
มอบอำนาจเอกสารหมาย จ.3 เสียไปพฤติการณ์ดังนี้ไม่อาจถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดย
ไม่สุจริตดังที่จำเลยที่ 1 อ้าง ด้วยเหตุผลเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระเงินตามสัญญา
ซื้อขายให้โจทก์ครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญา
และเมื่อโจทก์ทวงถามตามเอกสารหมาย จ.5 แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระ โจทก์จึงมี
อำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลี่ยม พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ